



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Luisa Messa	Presidente
dott. Caterina Liberati	Giudice Relatore
dott. Anna Multari	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4780/2017** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. PARENTE IVANA DANILA SOFIA;

ricorrente

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. FROIO GIUSEPPE;

resistente

e con l'intervento necessario del PM;

Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con *Controparte_1* in Roma il 20.4.1986 (Registro atti Comune di Roma, anno 1986, parte II, serie A03, n.177), deducendo che dall'unione erano nate due figlie (1989; 1993) di cui la minore non ancora autosufficiente e che le parti si erano consensualmente separate con decreto di omologa del Tribunale di Roma del 1997. Ha chiesto la determinazione di un assegno divorzile per sè stessa pari ad € 600,00 mensile ed un mantenimento per la figlia minore pari ad € 300 mensili.

Si è costituito il resistente eccependo una diversa ricostruzione dei fatti; ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, con la quale non vi erano stati mai più rapporti di alcun tipo dall'epoca della separazione, in quanto, secondo la prospettazione, la *Pt_1* viveva in realtà in un "signorile immobile" ammobiliato, pagando un affitto di

€ 600, era proprietaria di una autovettura e poteva permettersi di coltivare interessi quali la frequenza di un corso di somelier” del costo di €3000 annui. Ha inoltre dedotto che anche la figlia minore era ormai autosufficiente, in quanto titolare di propria partita Iva (lavorando in una radio provata) ed ormai convivente con il fidanzato in una autonoma abitazione. Ha chiesto il rigetto delle domande di contenuto patrimoniale.

Ritiene il Tribunale che vada dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes in quanto le concordi allegazioni delle parti sul punto ed il tempo trascorso consentono di ritenere che ogni possibilità di ricostruire l’unione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno.

In ordine al mantenimento della figlia minore, la domanda va respinta in quanto dal certificato anagrafico e di residenza di quest’ultima, e dalle stesse affermazioni rese dalla ricorrente in giudizio, risulta che figlia sia ormai autonoma economicamente e convivente con il fidanzato in altra abitazione.

Parimenti va respinta la domanda di assegno divorzile, non sussistendone i presupposti. Invero, come già rilevato in sede di ordinanza presidenziale, alcun mantenimento per la *Pt_1* era stato previsto in sede di separazione consensuale e la ricorrente, nel corso dei 21 anni di separazione dal marito, ha condotto una vita del tutto autonoma, con indipendente gestione delle proprie risorse e delle proprie esigenze, instaurando, pacificamente, una stabile relazione con convivenza con un’altra persona, che tutt’ora la aiuta economicamente (come affermato dalla stessa *Pt_1*); la ricorrente risulta inoltre aver lavorato in questi anni come parrucchiera, nonché come impiegata negli anni 2005-2006 e come bidella nel 2007 (come dalla stessa ammesso); inoltre, non risulta specificamente contestata la prospettazione offerta dal *CP_1* in ordine alle reali condizioni economiche e di vita della *Pt_1* né risultano smentite le affermazioni del resistente in ordine alla propria condizione reddituale, fondata su una retribuzione mensile media di circa €1.000/1.100, in ragione dei vari finanziamenti accesi dal resistente per far fronte alle esigenze di vita proprie e delle figlie.

Pertanto, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, delle varie esperienze lavorative della *Pt_1* del titolo di studi dalla stessa raggiunto (diploma commerciale) e delle concrete condizioni di vita (non contestate) non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione di un assegno divorzile. Ininfluenza la documentazione depositata dalla ricorrente e relativa alla richiesta di assegnazione di casa popolare, anche in considerazione della datazione degli accertamenti, risalenti al 2008 (irrilevante ai fini del decidere, la denuncia-querela del 2016 – relativa a terzi soggetti ed a circostanze estranee al presente giudizio - in relazione alla quale in ogni caso, per dovere di ufficio, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura per le valutazioni di competenza) .

Assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione.

Spese di lite compensate in ragione dell’esito complessivo della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,così dispone:

Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra *Parte_1* e *CP_1* [...] in Roma il 20.4.1986 (Registro atti Comune di Roma, anno 1986, parte II, serie A03, n.177);

Rigetta la domanda di assegno divorzile;

Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente volta a versare il contributo al mantenimento per la figlia *Per_1* da parte del D’Andrea in favore della *Pt_1*

Spese di lite compensate;

Ordina all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura in sede per le valutazioni di competenza (tutto il fascicolo con particolare riguardo alla denuncia querela di cui all'allegato nota di deposito del 21.11.2017).

Tivoli, 12.3.2021

Il Giudice Relatore
dott. Caterina Liberati

Il Presidente
dott. Maria Luisa Messa